

Số: /TTr-STP

Lâm Đồng, ngày tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc cho phép hợp nhất Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (cũ) thành Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng và chỉ định Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật lâm thời

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Sở Tư pháp nhận được Đơn đề nghị hợp nhất số 258/ĐĐN-ĐLS ngày 27/11/2025 của Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận, Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Nông. Trên cơ sở hồ sơ do Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận, Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Nông trình (sau đây gọi tắt là các Đoàn Luật sư), Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Nội vụ có ý kiến đối với hồ sơ hợp nhất Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận, Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Nông thành Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng.

Trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ hợp nhất, ý kiến của Sở Nội vụ, Sở Tư pháp báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Cơ sở pháp lý đề xuất

Ngày 12/06/2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, theo đó sáp nhập tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (cũ) thành tỉnh Lâm Đồng (mới), căn cứ quy định Luật Luật sư năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2012; Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 19/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam; Công văn số 358/LĐLSVN-BTV ngày 16/7/2025 của Liên Đoàn Luật sư Việt Nam về việc hướng dẫn các Đoàn Luật sư thực hiện hợp nhất theo quy định và các văn bản khác có liên quan¹. Theo đó, việc các Đoàn Luật sư đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương cho phép hợp nhất Đoàn Luật sư

¹ Hướng dẫn số 31- HD/BTCTW ngày 23/4/2025 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thành lập tổ chức đảng tương ứng các đơn vị hành chính ở địa phương và sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, đoàn thể cấp tỉnh, cấp xã; Công văn số 1911/BNV-TCPNP ngày 29/4/2025 của Bộ Nội vụ về một số nội dung liên quan đến tổ chức, hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Công văn số 1018/MTTQ-BTT ngày 13/6/2025 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai thực hiện sắp xếp Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội

tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (cũ) thành Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng và chỉ định Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật lâm thời là cần thiết và phù hợp.

2. Tình hình thực hiện

Ngày 01/7/2025, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 3917/BTP-BTTP về việc hợp nhất TCXH - NN của công chứng viên, luật sư khi thực hiện hợp nhất địa giới hành chính. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và quy định pháp luật liên quan, theo đó ngày 31/7/2025, Sở Tư pháp đã có Công văn số 223/STP-BTTP về việc hợp nhất Tổ chức xã hội nghề nghiệp của công chứng, luật sư khi sáp nhập địa giới hành chính gửi Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, Ban Chấp hành Hội công chứng viên tỉnh Lâm Đồng².

Đến ngày 27/11/2025, các Đoàn Luật sư có Đơn đề nghị hợp nhất số 258/ĐĐN-ĐLS, trong đó các Đoàn Luật sư kính trình UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, phê duyệt Đề án hợp nhất Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận, Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Nông (cũ) thành Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng và ra Quyết định thành lập Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng (mới).

Để có cơ sở hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét quyết định, ngày 27/11/2025 Sở Tư pháp ban hành Công văn số 1668/STP-BTTP về việc cho ý kiến đối với hồ sơ hợp nhất Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (trước sáp nhập) thành Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng gửi Sở Nội vụ có ý kiến. Đến ngày 03/12/2025, Sở Nội vụ có Công văn số 3331/SNV-TCBC về việc ý kiến đối với hồ sơ hợp nhất Đoàn Luật sư, trong đó Sở Nội vụ cơ bản thống nhất với nội dung, thành phần hồ sơ hợp nhất Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng, ngoài ra Sở Nội vụ còn có ý kiến “..., *trường hợp có hướng dẫn vận dụng xây dựng hồ sơ đề nghị hợp nhất Đoàn Luật sư tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội thi bổ sung đầy đủ các thành phần theo đúng quy định*”, đối với ý kiến này, Sở Tư pháp báo cáo như sau:

Tại Công văn số 3917/BTP-BTTP ngày 01/7/2025 của Bộ Tư pháp về việc hợp nhất TCXH-NN của công chứng viên, luật sư khi thực hiện hợp nhất địa giới hành chính, trong đó có nội dung việc hợp nhất Đoàn Luật sư thực hiện theo

² Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (cũ) có Tờ trình số 220/TTr-ĐLS ngày 03/10/2025 về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án hợp nhất đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng, đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận, đoàn Luật sư tỉnh Đắk Nông và ra Quyết định thành lập đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng (mới). Sở Tư pháp có Công văn số 1128/STP-BTTP ngày 16/10/2025 về việc hoàn thiện Đề án hợp nhất đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng, đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận, đoàn Luật sư tỉnh Đắk Nông (cũ) thành đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng và Công văn số 1468/STP-BTTP ngày 13/11/2025 về việc Tổ chức Đại hội Hội công chứng và hoàn thiện hồ sơ đề nghị sáp nhập Đoàn Luật sư.

“... Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; ...”, tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ, quy định thành phần hồ sơ còn có “d) Dự thảo điều lệ hội khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội (bản chính); đ) Sơ yếu lý lịch cá nhân, phiếu lý lịch tư pháp số 1 (bản chính) không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ của nhân sự dự kiến là chủ tịch của hội mới; ...; e) Văn bản chứng minh quyền sử dụng hợp pháp nơi dự kiến đặt trụ sở chính của hội mới do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình bản chính để đối chiếu)”. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế của các Đoàn Luật sư (các Đoàn Luật sư mới tổ chức Đại hội, trong đó: Lâm Đồng, Đắk Nông (cũ) Đại hội trong năm 2024, Bình Thuận(cũ) Đại hội trong năm 2025). Ngoài ra tại Công văn số 545/HD-BTV ngày 29/7/2025 của Ban Thường vụ Hiệp Hội công chứng Việt Nam về việc hướng dẫn hợp nhất các Hội công chứng viên, theo đó, có hướng dẫn: “các hồ sơ chuẩn bị ở giai đoạn này, có thể vận dụng dựa theo hướng dẫn của điểm a, b và c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ ...”. Do đó, để tạo điều kiện cho Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận, Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Nông (cũ) trong việc sáp nhập thành Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng mới, Sở Tư pháp tiếp nhận thành phần hồ sơ đề nghị sáp nhập vận dụng dựa theo hướng dẫn tại điểm a, b và c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ.

3. Đề xuất của Sở Tư pháp

Căn cứ các quy định nêu trên, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra hồ sơ do các Đoàn Luật sư gửi kèm theo Đơn đề nghị hợp nhất số 258/ĐĐN-ĐLS ngày 27/11/2025, theo đó nội dung Đề án, phương án nhân sự phù hợp với quy định hiện hành và đặc biệt phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, trong đó:

3.1. Đối với phương án nhân sự: Đề nghị hợp nhất cơ học, giữ nguyên số lượng Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng Kỷ luật, cụ thể:

a) Ban Chủ nhiệm

- Chủ nhiệm: Luật sư Huỳnh Tho

- Phó Chủ nhiệm: 13 Luật sư. Cụ thể:

+ Luật sư Đỗ Minh Trúc (phụ trách khu vực Bình Thuận cũ);

+ Luật sư Nguyễn Thanh Huy (phụ trách khu vực Đắk Nông cũ);

+ Luật sư Dương Đình Nam, Luật sư Vũ Thành Nam, Luật sư Nguyễn Phương Đại Nghĩa, Luật sư Nguyễn Thị Hạnh, Luật sư Lê Công Bằng, Luật sư Thái Quang Thượng Nguyên, Luật sư Phạm Thị Hà Lương, Luật sư Lương Minh Khang, Luật sư Huỳnh Đạt, Luật sư Bùi Quang Tuấn, Luật sư Trần Văn Duẩn.

- Ủy viên Ban Chủ nhiệm: Luật sư Lê Hồng Sơn, Luật sư Phạm Thị Minh Hoàng.

b) Hội đồng Khen thưởng Kỷ luật: Giữ nguyên số lượng thành viên Hội đồng Khen thưởng Kỷ luật của 03 Đoàn là 11 luật sư, cụ thể như sau:

- Chủ tịch: Luật sư Trần Văn Ninh

- Phó Chủ tịch: 05 Luật sư gồm:

+ Luật sư Lê Văn Long (phụ trách khu vực Bình Thuận cũ);

+ Luật sư Phạm Thị Thương (phụ trách khu vực Đắk Nông cũ);

+ Luật sư Lê Kim Xuân, Luật sư Trương Phúc Ân, Luật sư Nguyễn Văn Hậu;

- Ủy viên: 05 Luật sư gồm: Luật sư Nguyễn Thanh Vũ, Luật sư Vũ Văn Biền, Luật sư Nguyễn Trung Dũng, Luật sư Nguyễn Xuân Thống, Luật sư Nguyễn Văn Tôn.

3.2. Đối với thời gian Đại hội hợp nhất: Sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hợp nhất 03 Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (cũ) thành Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng, Đoàn Luật sư lâm thời tổ chức Đại hội trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định cho phép hợp nhất các Đoàn Luật sư theo quy định tại điểm a³ khoản 5 Điều 32 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ và mục 2 Công văn số 358/LĐLSVN-BTV ngày 16/7/2025 của Ban Thường vụ Liên Đoàn Luật sư Việt Nam.

3.3. Về trụ sở và con dấu:

a) Về trụ sở: Để hoạt động của Đoàn Luật sư được thông suốt, liên tục, không bị gián đoạn, không bỏ sót nhiệm vụ và căn cứ vào thực tế địa bàn hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng sau khi sáp nhập, vì vậy đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập tiếp

³ “a) Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 15 Nghị định này cho phép chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội, các hội mới phải tổ chức đại hội để thông qua các nội dung được quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định này;”

tục hoạt động tại địa chỉ số 123B Nguyễn Văn Trỗi, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đối với các cơ sở tại tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đắk Nông (cũ) trong quá trình hoạt động Đoàn Luật sư sẽ báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Về Con dấu: Thực hiện theo quy định của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

Sở Tư pháp kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho phép hợp nhất Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận, Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Nông (cũ) thành Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng và chỉ định Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật lâm thời./.

(Sở Tư pháp gửi kèm hồ sơ cho phép hợp nhất Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng, Đoàn Luật sư Bình Thuận, Đoàn Luật sư Đắk Nông (cũ) thành Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng và chỉ định Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật lâm thời)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc;
- Các phó giám đốc;
- Đoàn Luật sư;
- Lưu: VT, BTTP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Thanh Tài